

1500695-90.2022.8.26.0491

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Bil, faz manutenção, já foi preso por trafico. Sobre os fatos disse que pegou as plantas; que estava vivendo de reciclagem; pulou a grade e pegou; que não teve dificuldade para pular a grade da casa, pois é baixa e vazada; que a policia apareceu na sua casa cerca de três ou quatro dias depois e devolveu apenas duas plantas; não devolveu a terceira porque ela morreu; que pegou as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

2ª Vara

Rua Marcílio Dias, nº 615, Rancharia-SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500695-90.2022.8.26.0491 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500695-90.2022.8.26.0491

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2140515/2022 - DEL.POL.RANCHARIA, 25147137

- DEL.POL.RANCHARIA, 2140515 - DEL.POL.RANCHARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ASCANIO FABRIS JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Vistos.

ASCANIO FABRIS JUNIOR, devidamente qualificado nos autos (fl. 19), foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 25 de abril de 2022, no período da tarde, na Rua Rodrigo Francisco de Lima, n. 100, Balneário Municipal de Rancharia, nesta cidade e Comarca, ASCANIO FABRIS JUNIOR, devidamente qualificado à fl. 19, subtraiu, para si, mediante escalada, 02 (dois) vasos de orquídeas brancas, avaliados em R\$ 600,00 (cento e dezoito) reais, conforme auto de avaliação de fl. 16, pertencente a vítima Lais Daniela Pereira Dalossi. Segundo apurado, o DENUNCIADO, na ocasião dos fatos, dirigiu-se até a residência da vítima, localizada no Balneário Municipal. No local, aproveitando-se da ausência de vigilância, escalou a grade de proteção, logrando êxito em ingressar no imóvel. Assim, o DENUNCIADO, subtraiu 02 (dois) vasos de orquídeas brancas, empreendendo fuga em seguida. A empreitada criminosa foi captada por câmeras de vigilância do local (fls. 01/02). A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2022 (fls. 51/52).

Regularmente citado (fl. 77), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 82/84) alegando a defesa que o produto de furto se enquadra no tipo de "res furtiva" de valor insignificante, que induz a não aplicação de qualquer punição ao réu. Refutada a hipótese de absolvição sumária, conforme decisão de fls. 85/86. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais em audiência vindo os autos conclusos para sentença.

O Ministério Público, em suma, requereu a parcial procedência da denúncia; sustentou que não há prova da escalada, pois a grade não foi periciada, não havendo certeza quanto a altura da grade; o réu disse que não precisou fazer esforço para pular a grade; que o réu deve ser condenado pelo furto simples, na forma do caput; quanto a dosimetria, o réu tem maus antecedentes, é reincidente, o que deve ser compensado com a confissão, regime inicial semiaberto, sem aplicação do art. 44 e 77 do código penal, direito de recorrer em liberdade, conforme gravação.

A defesa, em suma, sustentou que o réu não negou o furto; a avaliação do bem foi supervalorizada pela polícia; a qualificadora da escalada não merece ser reconhecida pois o réu pulou a grade sem esforço; o valor da coisa furtada é insignificante, ou seja, menos de um terço do salário mínimo; deve ser aplicado o princípio da insignificância; o réu furtou para comprar alimentos; deve ser aplicado o art. 65, III, "d", do Código Penal; que seja desclassificado para o furto simples, conforme gravação.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da conduta delitiva descrita no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Não havendo nulidades ou questões de cuja prévia e imediata solução dependa o avanço a essa seara, conheço diretamente o mérito. A pretensão punitiva estatal é PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos da fundamentação que se passa a expor.

O artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal assim descreve o delito de furto:

"Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel; § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo, vontade livre e consciente de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida. "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores" (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" STJ: REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos).

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de entrega (fl. 05), auto de reconhecimento de objeto (fl. 06), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), boletim de ocorrência (fls. 09/10) e auto de avaliação (fl. 16).

A autoria foi demonstrada pelos depoimentos colhidos em audiência.

A vítima Lais Daniela Pereira Dalossi disse que o furto ocorreu quando não estavam em casa; dois dias depois do furto olharam as câmeras e viram o furto; viram que um veículo parou em frente a casa, a pessoa saiu do veículo, pulou a grade e pegou a planta; que o muro tem cerca de dois metros; que apenas um vaso foi devolvido; que sua mãe quem cuidava das plantas; que sua mãe faz coleção de orquídeas na residência e tinham valor afetivo; que sua mãe tem aproximadamente vinte orquídeas em casa; que o valor da planta é cerca de R\$150,00 cada; que a grade da casa é vazada; que foi arrolada como vítima porque a casa onde a planta foi furtada é da sua propriedade, mas a planta é de sua mãe, conforme gravação.

A testemunha de acusação Carlos Cesar Zamarque, investigador de policia; que de posse das filmagens chegou até o réu; que o carro do réu foi identificado nas filmagens; o réu não negou o furto informalmente; que o réu devolveu duas plantas; que o réu não soube explicar o motivo do furto; que pelas imagens não pode concluir se o réu pulou a grade para efetuar o furto; que foram encontrados três vasos de plantas; a filmagem consta apenas o veículo entrando e saindo pela guarida do balneário de rancharia, conforme gravação.

Interrogado, o réu Ascanio Fabris Junior, afirmou que tem 42 anos, estudou até o primeiro colegial, sabe ler e escrever, dois filhos sendo um menor de idade sob os seus cuidados, trabalha registrado no Grupo Bil, faz manutenção, já foi preso por trafico. Sobre os fatos disse que pegou as plantas; que estava vivendo de reciclagem; pulou a grade e pegou; que não teve dificuldade para pular a grade da casa, pois é baixa e vazada; que a policia apareceu na sua casa cerca de três ou quatro dias depois e devolveu apenas duas plantas; não devolveu a terceira porque ela morreu; que pegou as orquídeas porque achou as plantas bonitas; que as deixou em casa; que esse foi o seu primeiro furto; que o furto foi presenciado pelo seu filho de nove anos que estava catando reciclagem junto com o réu no dia, conforme gravação.

A confissão do réu está em sintonia com as demais provas produzidas, razão pela qual a condenação se impõe.

A alegação da defesa no sentido de que seja aplicada o princípio da insignificância não prospera.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça para se aplicar a insignificância é preciso atender aos seguintes requisitos objetivos: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) ausência de periculosidade social da ação, c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão provocada; e subjetivos: a) não ser o réu reincidente e b) não ser o réu portador de maus antecedentes.

A insignificância somente exclui a tipicidade material quando, no caso, irrelevante a ofensa ao bem jurídico. É a situação, p. ex., de quem subtrai uma folha sulfite. O fato, a princípio (pela tão só subsunção do fato à letra do tipo penal), é típico, mas a sanção penal deixa de ser devida não por um princípio de interpretação, mas por um princípio penal geral que exclui a tipicidade pela ausência de ofensa ao bem jurídico; afinal, não se pode dizer que a subtração de uma folha sulfite seja capaz de causar um decréscimo patrimonial na vítima.

A aplicação da excludente deve ser criteriosa, sob pena de se premiar com a impunidade aqueles que incorreram em condutas que provoquem insegurança no meio social e que, de forma expressa, foram incriminadas pela lei penal, devendo, assim, sua aplicação ser restrita, sob pena de se estimular a reiteração de pequenos delitos.

No caso concreto, considerando a realidade da pequena Comarca de Rancharia, afasto a insignificância, levando em conta que as plantas tinham valor afetivo e pertenciam a quem faz coleção de orquídeas.

Ademais, a alegação da defesa no sentido de que o réu furtou porque tinha fome não restou provada. O próprio réu afirmou em Juízo que furtou porque achou as plantas bonitas. A reprovabilidade de sua conduta é agravada pelo fato do furto ter sido presenciado pelo filho do réu, menor de idade.

Afasto, ainda, o furto privilegiado pois, ainda que se considere o valor total das plantas em R\$150,00, o benefício previsto no §2º do art. 155 do Código Penal aplica-se aos réus primários, o que não ocorre no presente caso.

A qualificadora referente a escala também não prospera, conforme entendimento do Ministério Público e da defesa, considerando que não foi realizada perícia para tanto, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal, devendo o réu responder pelo furto simples.

O réu era, na data dos fatos, imputável e tinha plena consciência da ilicitude, inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude legal (art. 23, CP) ou supralegal, nem de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou os delitos descritos na denúncia, razão pela qual deverá responder criminalmente.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, quanto à culpabilidade, ou seja, o grau ou "plus" de reprovação social da conduta, não vislumbro no caso concreto nada além daquilo já insito ao delito, razão pela qual nada a se exasperar; o réu possui maus antecedentes (fls. 55/59 e 60/68), ou seja, fatos anteriores à prática do delito que está sendo punindo (STJ, HC 304602/SP e STJ, HC 336195/SC) cujo curso do processo ou inquérito não esteja em andamento, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual exaspero a pena em um mês e 15 dias de reclusão e um dia-multa; quanto à conduta social, nada a exasperar; quanto à personalidade do agente, nada a exasperar; os motivos do crime, ou seja, as razões subjetivas que impulsionaram a prática do crime, nada a exasperar; quanto às circunstâncias do crime, ou seja, o "modus operandi", tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação, o tempo de sua duração, o objeto utilizado, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros, nada a exasperar; as consequências do crime foram as normais para a espécie, nada a exasperar; quanto ao comportamento da vítima, nada a exasperar. Fixo a pena-base em um ano, um mês e quinze dias de reclusão e onze dias-multa. Na segunda fase, compenso a confissão com a reincidência e mantendo a pena em um ano, um mês e quinze dias de reclusão e onze dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, ficando a pena mantida em um ano, um mês e quinze dias de reclusão e onze dias-multa.

Ausentes informações sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal (art. 49, §1º, do Código Penal).

Apesar da reincidência e dos maus antecedentes, à luz do caso concreto, excepcionalmente, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal e Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Reincidente, o réu atende aos requisitos legais dos art. 44 e 77 ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Ascanio Fabris Júnior, CPF: 288.614.648-07, qualificado à fl. 19, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de um ano, um mês e quinze dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de onze dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo legal vigente na data dos fatos.

O réu permaneceu solto durante o processo e, inexistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, CPP), concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (Súmulas 9 e 347, STJ), salvo se por outro motivo estiver preso (art. 387, §1º, CPP).

Condeno o réu ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro, se assistidos por advogado do Convênio entre a OAB e Defensoria Pública/SP. Anote-se.

Após o trânsito em julgado expeça-se guia de execução penal, oficie-se ao T. R. E para fins do cumprimento do art. 15, III, da CF/88 e oficie-se ao Instituto de Identificação Civil e demais comunicações e anotações de praxe.

Após, expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado para atuar em defesa do réu (fl. 79), intimando-o para retirada por meio do acesso eletrônico aos autos digitais do processo no prazo de cinco dias.

Comunique-se à vítima, na forma do art. 201, §2º, do CPP.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, §6º das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Rancharia, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA